

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1466/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางเหลียงฮะเฮงฯ

โจทก์

นายสงวนศักดิ์ กาญจนมยุร

จำเลย

นายธเนศ ไพบุลย์สิน ผู้ประกัน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 112, มาตรา 119

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีเหตุผลที่ศาลฎีกาจะกลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ได้
อย่างแน่นอน โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ พนักงานอัยการประจำศาลแขวงลำปางได้รับสำเนาคำร้องแล้ว
(อันดับ 141)

มูลกรณีสืบเนื่องมาจากผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ประกันตัวจำเลย ไม่นำตัวจำเลยมาส่ง
ศาลตามนัด จึงผิดสัญญาประกัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ปรับผู้ร้องตามสัญญาประกัน
และให้ผู้ร้องนำค่าปรับมาชำระภายใน 7 วันต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ในวันที่ 2
กรกฎาคม 2529 ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์นั้น จำเลยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่
ปรากฏตามใบรับรองแพทย์ที่ทนายจำเลยได้เสนอต่อศาลชั้นต้นพร้อมคำร้องขอเลื่อน
คดีเนื่องจากตัวจำเลยป่วยในวันนัดดังกล่าวแล้ว การที่ศาลชั้นต้นไม่เชื่อว่าจำเลยป่วย
จริงและมีคำสั่งปรับผู้ร้องตามสัญญาประกันนั้นจึงเป็นการไม่ชอบ ขอให้ศาลชั้นต้น
ไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้งดการสั่งปรับผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมทั้งตามใบรับรองแพทย์ที่นำมาแสดง แพทย์ก็เพียงเห็นว่า ได้มาทำการรักษาในวันที่ 2 กรกฎาคม 2529 เท่านั้น มิได้ให้ความเห็นว่าป่วยมากขนาดเดินไปไหนมาไหนไม่ได้ และมีได้ว่าจำเป็นต้องหยุดพักผ่อนห้ามเดินทางแต่อย่างใด แสดงว่าจำเลยยังไปไหนมาไหนได้ จึงไม่จำเป็นต้องไต่สวนเพราะไต่สวนก็ไม่ได้ความไปยิ่งกว่านี้ ให้ยกคำร้องผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 135,134)

ผู้ร้องได้รับอนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 103)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ